

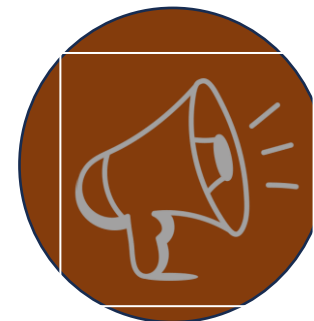


CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

✓ **Pré-Qualificação**



✓ **Procedimento** de
Manifestação de Interesse



✓ **Credenciamento**



Marcio Medeiros



PROCEDIMENTOS AUXILIARES

Art. 78 a 81 da Lei 14.133/21

- ☐ Credenciamento
- ☐ Pré-Qualificação
- ☐ Procedimento de
Manifestação de Interesse -
PMI
- ☐ Sistema de Registro
de Preços
- ☐ Registro Cadastral

Consistem em instrumentos de diferentes naturezas e objetos, voltados, conforme o caso, à seleção de potenciais contratados, à estruturação de **soluções inovadoras** para a Administração Pública e à veiculação de **regimes procedimentais de contratação**.

Art. 78 da Lei 14.133/21 – Critérios e Procedimentos

❑ Art. 78 da Lei 14.133/21

❑ Pré-Qualificação

❑ Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI

Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo **obedecerão a critérios claros e objetivos** definidos em regulamento.

O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares de **Pré-Qualificação e PMI seguirão o mesmo procedimento** das licitações.

Art. 78 da Lei 14.133/21 – Critérios e Procedimentos

☐ Art. 17 da Lei 14.133/21

☐ Pré-Qualificação

☐ Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI

I – preparatória;

II – de divulgação do edital de licitação;

III – de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV – de julgamento;

V – de habilitação;

VI – recursal;

VII – de homologação

Aula 01

Pré-Qualificação



Pré-Qualificação

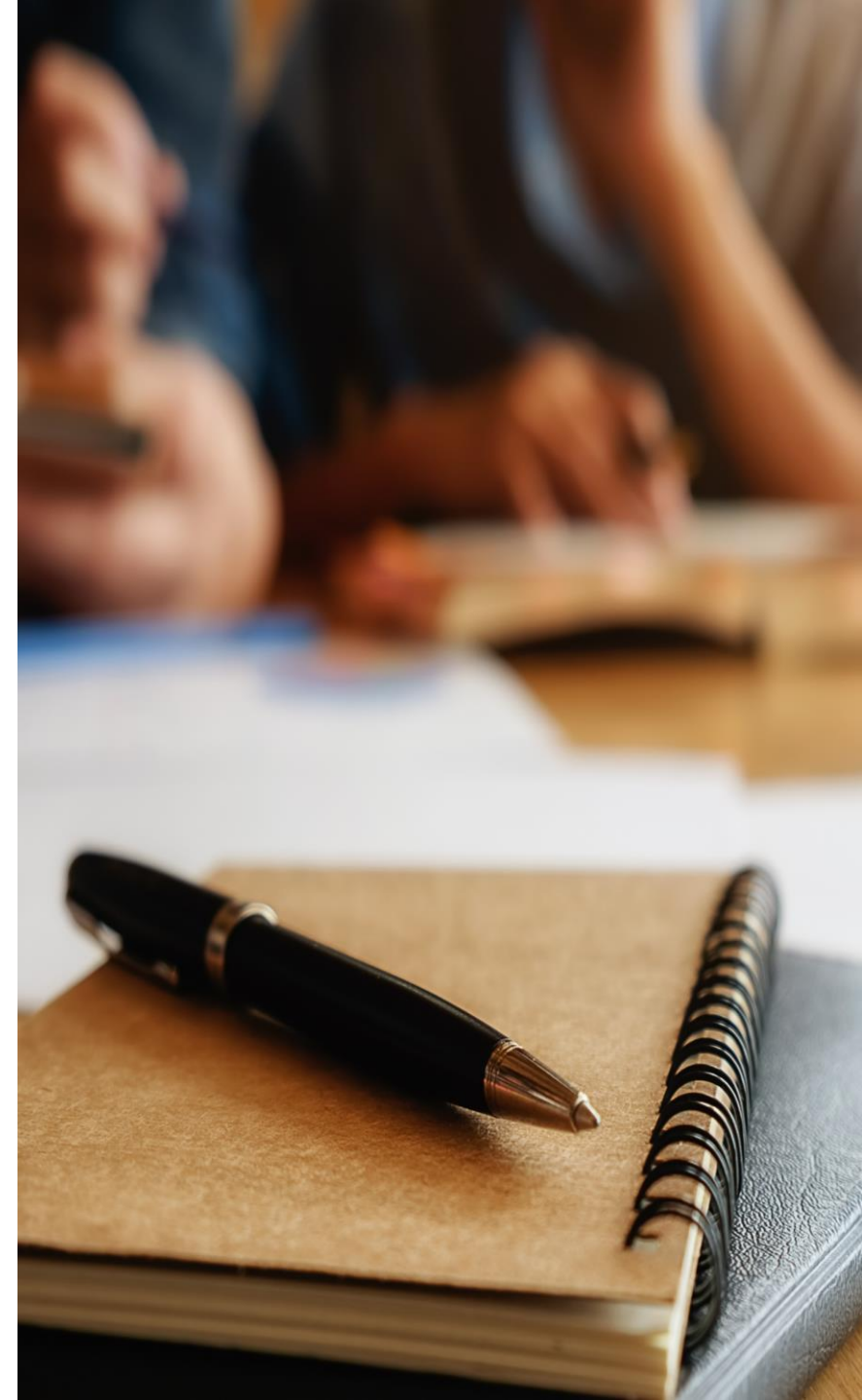
É o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente (**exigências técnicas ou de qualidade**):

I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração.

Uma pré-qualificação avalia condições de habilitação e a outra, de classificação.

A nova Lei inovou, pois não restringe os aspectos de avaliação. o procedimento avaliará a capacidade técnica e econômico-financeira do licitante, considerando as exigências do objeto da futura licitação, mas não se confunde com Registro Cadastral.



Pré-Qualificação - Características

Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade:

- I – de 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo;
- II – não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados

A Administração poderá excepcionalmente: ...

Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação.



Pré-Qualificação - Características

A Lei prevê a possibilidade de **licitação restrita a pré-qualificados**, sejam licitantes ou bens. Diferentemente do registro cadastral, a pré-qualificação muda o status do licitante ou do bem em relação a outros possíveis competidores, que tendo passado pelo primeiro crivo específico de habilitação ou classificação, estariam aptos a competir entre si pelo contrato administrativo.

É importante **avaliar a conveniência e oportunidade da licitação restrita**, pois pode produzir um efeito perverso, qual seja, a **possibilidade de combinações prévias entre os pré-qualificados**, na contramão dos objetivos visados pela Lei com a adoção prioritária do formato eletrônico para a licitação



Pré-Qualificação - Regulamento

- ✓ **“banco positivo”**, constituído por bens previamente certificados pelo Consórcio em procedimento de pré-qualificação;
- ✓ **“banco negativo”**, constituído por bens que tiveram sua certificação recusada pelo Consórcio em procedimento de pré-qualificação.

O “banco negativo”, antes de expirar a sua validade, **poderá ser revisado a qualquer momento mediante provocação do interessado** que, para tanto, deverá apresentar novo produto ou equipamento para avaliação.



Pré-Qualificação - Regulamento

Constarão do edital:

I - as informações mínimas necessárias para definição do objeto;

II - a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento.

III - publicação de extrato do instrumento convocatório no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial do Ente e site do BrC.

Será fornecido certificado aos pré-qualificados, renovável sempre que o registro for atualizado.



Aula 02

Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI



Art. 81 da Lei 14.133/21 – PMI

- Art. 81 da Lei 14.133/21

- Procedimento de
Manifestação de Interesse -
PMI

Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo **obedecerão a critérios claros e objetivos** definidos em regulamento.

O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares de **Pré-Qualificação e PMI seguirão o mesmo procedimento** das licitações.

PMI

O PMI é um entre os instrumentos que da Lei 14.133/21 que visam reduzir a assimetria de informações entre a Administração Pública e o mercado fornecedor. Assim como o diálogo competitivo, a audiência pública e a consulta pública, **o PMI possibilita uma interação controlada com agentes externos** antes da contratação (**Planejamento**), com o intuito de aperfeiçoar, ou até mesmo identificar, a solução para o problema público que precisa ser resolvido.

O PMI já tinha sua previsão nas Leis 13.303/16 (Lei das Estatais) e 13.334/16 (Lei do PPI – Programa de Parcerias de Investimentos). A Lei 14.133/21 ampliou seu cabimento para a totalidade das contratações celebradas pela Administração Pública, que poderão integrá-lo à sua fase preparatória.



PMI

A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser **iniciado com a publicação de edital de chamamento público**, a propositura e a **realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública**, na forma de regulamento.

Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação **deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital**.



PMI

A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo:

I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;

II - não obrigará o poder público a realizar licitação;

III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração;

IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público.



PMI - PPPs

A sua **utilidade reside no incremento dos incentivos à participação dos players do mercado**, que passariam de meros colaboradores, sem garantia de contratação, a potenciais contratados, esforçando-se, conseqüentemente, na busca da solução para o problema de ordem pública.

Lógica de um estado empreendedor e com interação próxima do Mercado Privado, visando buscar um melhor entendimento do problema e melhor solução, haja vista que a administração pode não possuir a expertise ou conhecimento para propor a melhor solução.



PMI

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é um instrumento da Administração Pública para colher, de maneira organizada, as percepções da iniciativa privada sobre determinado tipo de empreendimento, demandando a realização por empresas privadas de estudos técnicos que compõem a macro etapa de preparação e planejamento.



ETAPAS PMI

Publicação do Edital de Chamamento Público: A primeira fase do PMI é a publicação do Edital de Chamamento Público pela Administração Pública. Neste edital, são especificados os objetivos do projeto ou serviço público, bem como as condições para a participação das empresas ou consórcios interessados. O edital também pode definir o valor máximo a ser pago pelo estudo ou projeto a ser desenvolvido.



Apresentação de Propostas: Na segunda fase do PMI, as empresas ou consórcios interessados apresentam suas propostas para desenvolver o estudo ou projeto solicitado. As propostas devem seguir as diretrizes estabelecidas no Edital de Chamamento Público e serem entregues dentro do prazo estabelecido.



Contratação da Empresa Selecionada: Na fase seguinte, a Administração Pública contrata a empresa ou consórcio selecionado para desenvolver o estudo ou projeto solicitado. É assinado um contrato que estabelece as condições para a realização do trabalho, incluindo prazos, valores e forma de pagamento.



Seleção de Propostas: Após o prazo de entrega das propostas, a Administração Pública avalia as propostas apresentadas pelas empresas ou consórcios e seleciona aquelas que atendem aos requisitos estabelecidos no edital.

ETAPAS PMI

5

Desenvolvimento do Estudo ou Projeto: Na quinta fase do PMI, a empresa ou consórcio contratado desenvolve o estudo ou projeto solicitado pela Administração Pública. Durante esta fase, a empresa pode precisar realizar levantamentos, pesquisas, análises e outras atividades necessárias para a conclusão do trabalho.



Entrega do Estudo ou Projeto: Após a conclusão do trabalho, a empresa ou consórcio contratado entrega o estudo ou projeto desenvolvido para a Administração Pública. Este trabalho é analisado pela Administração Pública e pode ser utilizado para fundamentar futuras licitações ou projetos de concessão..

PMI - Regulamento

Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a **Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto**, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis

O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, conforme as seguintes diretrizes: i) conceito de startups previsto na Lei Complementar nº 182/21; ii) flexibilizar os requisitos para recebimento de manifestações de interesse de modo a reduzir os custos; iii) deverão ser definidos critérios objetivos para que a seleção ocorra de modo impessoal



Aulas 03 e 04

Credenciamento



Art. 79 da Lei 14.133/21 – Credenciamento

- Art. 79 da Lei 14.133/21

- Credenciamento

A NLLC positivou o instituto do credenciamento como um procedimento auxiliar, estabeleceu regras e, de certa forma, trouxe uma novidade, ao admitir sua utilização nas **hipóteses de atendimento de pretensões contratuais relacionadas a “mercados flutuantes”** – o que pode vir a ser a “porta de entrada” para experiências de um e-marketplace público.

CREDENCIAMENTO

Credenciamento: **processo administrativo de chamamento público** em que a Administração Pública **convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens** para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados

Foi uma inovação da Lei 14.133/21. Apesar de ser uma prática já bastante utilizada, Legislação Estaduais e reconhecida pelo Tribunal de Contas da União em diversos acórdãos.



CREDENCIAMENTO

O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviço ou fornecedores.



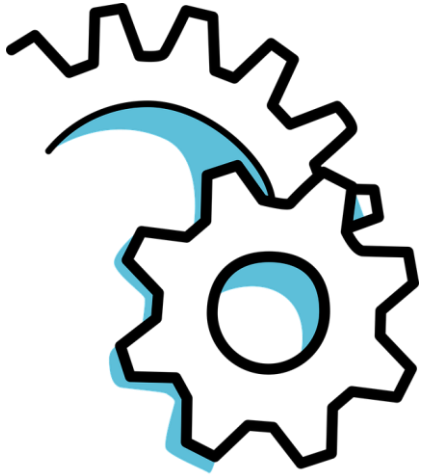
O credenciamento é o ato pelo qual o sujeito obtém a inscrição de seu nome no referido cadastro.

É necessário destacar que o cadastro para credenciamento deve estar **permanentemente aberto** a futuros interessados, ainda que seja possível estabelecer certos limites temporais para contratações concretas.

Como não há limitação ou exclusão, não há necessidade de licitar. (Marçal).

SISTEMA DE CREDENCIAMENTO

Do que estamos falando ?



Hipótese de inexigibilidade de licitação notadamente aplicada nas prestações de serviço em que para o melhor atendimento do objeto demandado, há vantagem em possibilitar a contratação simultânea de várias empresas aptas ao invés da seleção excludente de um ou pouco vencedores, observada regras claras para habilitação técnica e jurídica que **evitem o direcionamento** para uma determinada empresa de acordo com a vontade do gestor.

Quando o interesse público for melhor atendido com a **contratação do maior numero possível de prestadores simultâneos**.

EIXOS DE ATUAÇÃO

Eficácia	Eficiência	Efetividade	Economicidade
RESULTADOS (<u>EFICÁCIA</u>) de acordo com a missão	realizada da MELHOR FORMA (<u>EFICIÊNCIA</u>)	com IMPACTO (<u>EFETIVIDADE</u>) positivo e foco na SOCIEDADE	utilizando recursos de forma econômica (ECONOMICIDADE)

SISTEMA DE CREDENCIAMENTO

Não há uma seleção, no sentido de disputa, mas um credenciamento.

- ✓ Interesse em contratação simultânea
- ✓ Possibilidade de Rodízio
- ✓ Critérios claros para habilitação
- ✓ **Capacidade e vantajosidade de Precificação prévia (TCU)**

REQUISITOS



1. Elaboração de normativo específico;
2. Fixação de critérios e exigências mínimas;
3. Possibilidade de credenciamento a qualquer tempo;
4. Rotatividade entre todos os credenciados;
5. Vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa;
6. Estabelecimento de hipóteses de descredenciamento;
7. Fixação criteriosa de tabela de preços para remuneração dos serviços(TCU).

VANTAGENS



1. **Pluralidade** de credenciados aptos disponíveis;
2. **Celeridade** na contratação e prestação do serviço;
3. **Previsibilidade orçamentária**;
4. **Fixação da tabela de preços pelo contratante**;
5. Desaparecimento das questões relacionadas a reajuste anual e revisão contratual;
6. Atualização do valor do serviço através da republicação de tabelas de preços;
7. E **rotatividade** do prestador de serviços.

DECISÕES TCU



*... no sistema de credenciamento, quando realizado com a devida cautela, assegurado tratamento isonômico aos interessados na prestação dos serviços e negociando-se as condições de atendimento, **obtem-se uma melhor qualidade dos serviços além do menor preço, podendo ser adotado sem licitação**, amparado no art. 25 da Lei 8.666/93. ([Decisão 104/95 – Plenário](#))*

*....Embora não esteja previsto nos incisos do art. 25 da Lei n. 8.666/1993, **o credenciamento tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência como técnica de inexigibilidade fundada no caput do referido dispositivo legal**. A inviabilidade de competição configura-se exatamente "pelo fato de a Administração dispor-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, relação de exclusão" ([Acórdão 351/2010-TCU-Plenário](#))*

DECISÕES TCU



*O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei 8.666/1993 (cujos incisos são meramente exemplificativos). **Adota-se o credenciamento quando a Administração tem por objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços.** Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em restringir o número de contratados*

Acórdão 3.567/2014 – Plenário, rel. Min. José Múcio, rev. Min. Benjamin Zymler

CASES NO BRASIL – SETOR PÚBLICO



1. ENAP, Fundação João Pinheiro – credenciamento de instrutores, docentes colaboradores;
2. Secretaria de Tesouro Nacional – Credenciamento de *Dealer* – Intermediadores financeiros para promover o desenvolvimento dos mercados primário e secundário de títulos públicos;
3. Central de Compras do MPOG – Credenciamento de empresas áreas;
4. Autogestões de Saúde e SUS – credenciamento de hospitais, clínicas e profissionais de saúde;
5. [BB](#), [CEF](#), [ANAC](#), ANATEL, [ANCICE](#), [ANEEL](#) – credenciamento de engenheiros, provedores de internet, Pareceristas Externos, avaliador de imóveis;
6. [BRB](#), CEF - credenciamento de serviços advocatícios;
7. [SRFB](#), Judiciário, tribunais de conta, MP – Credenciamento de peritos;
8. TCU, [STF](#), judiciário, MP – credenciamento de tradutores.

Cases no Brasil – Setor Público

Edital	Objeto
2021	Credenciamento de pessoas físicas interessadas em realizar a prestação de serviços para Condutores de Visitantes com especialidade em observação de aves no Parque Nacional do Iguaçu
2017	Formação do cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos (cptec) da corregedoria da justiça do distrito federal e dos territórios
2020	Credenciamento de empresas especializadas para contratação de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura nas atividades de: elaboração e análise de projetos; elaboração e análise de orçamentos, elaboração de inventários de obras não concluídas e apoio à fiscalização de obras no âmbito da Administração Pública do Estado do ES.
2018	Instituições participantes do Selic conceituadas como liquidantes no âmbito do referido sistema, para a realização de operações de intermediação, por conta e ordem da Funpresp-Exe, de títulos públicos federais de interesse da Funpresp-Exe para as operações em sua carteira própria

CASES INTERNACIONAIS



1. Reino Unido – Agência Executiva credencia catálogo de fornecedores - cotar os preços por meio de leilão, promovendo “mini-competições” no âmbito dos catálogos;
2. Itália – *Agência estatal* credenciamento fornecedores de produtos padronizados;
3. *EUA – portais de compras governamentais.*

LEGISLAÇÕES ESTADUAIS



Legislação e
Normas

Lei do estado da Bahia nº 9.433, de 01/03/2005:

Art. 61 É inexigível a licitação, por inviabilidade de competição, quando, em razão da natureza do serviço a ser prestado e da impossibilidade prática de se estabelecer o confronto entre os interessados, no mesmo nível de igualdade, certas necessidades da Administração possam ser melhor atendidas mediante a contratação do maior número possível de prestadores de serviço, hipótese em que a Administração procederá ao credenciamento de todos os interessados que atendam às condições estabelecidas em regulamento.

LEGISLAÇÕES ESTADUAIS



Legislação e
Normas

Lei do estado do Paraná nº 15.608, de 16/08/2007:

Art. 24. Credenciamento é ato administrativo de chamamento público, processado por edital, destinado à contratação de serviços junto àqueles que satisfaçam os requisitos definidos pela Administração, observado o prazo de publicidade de no mínimo 15 (quinze) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias úteis.

Parágrafo único. A Administração Estadual poderá adotar o credenciamento para situações em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados.

LEGISLAÇÕES ESTADUAIS



Legislação e
Normas

Lei do estado de Goiás nº 16.920, de 08/02/2010:

Art. 78. É inexigível a licitação quando caracterizada a inviabilidade de competição, em especial:

...

IV – quando a natureza do serviço a ser prestado e a impossibilidade prática de se estabelecer o confronto entre os interessados, no mesmo nível de igualdade, indicarem que determinada necessidade da Administração possa ser mais bem atendida mediante a contratação do maior número possível de prestadores de serviço, hipótese em que a Administração procederá ao credenciamento de todos os interessados que atendam às condições estabelecidas em regulamento

CREDENCIAMENTO – O QUE NÃO FAZER

Credenciamento com técnica



“Quanto ao critério para fins de contratação, o XXX adotou a sistemática de convocação das empresas mais bem pontuadas, o que, conforme já exposto, não se coaduna com o instituto do credenciamento. Uma vez que não poderá haver diferenciação entre os escritórios credenciados, aquela entidade deverá adotar sistemática objetiva e imparcial de distribuição das causas entre os interessados pré-qualificados, (...). Para este fim, talvez a fórmula mais indicada seja a realização de sorteio. “

Acórdão

408/2012

Plenário

CREDENCIAMENTO – LEI 14.133/21



Legislação e
Normas

“Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I – paralela e não excludente: caso em que **é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas** em condições padronizadas;

II – com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III – em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio do procedimento de licitação.

CREDENCIAMENTO – LEI 14.133/21

79.

(...)

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras:

I – a Administração deverá disponibilizar e **manter à disposição do público**, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II – na hipótese do inciso I do caput, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados **critérios objetivos de distribuição da demanda**;

III – o **instrumento convocatório de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação** e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput, **deverá definir o valor da contratação**;

IV – na hipótese do inciso III do caput, a Administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;

V – não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração;

VI – será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no instrumento convocatório.



Legislação e
Normas

REGULAMENTO BrC



Legislação e
Normas

O processo de credenciamento, uma vez autorizado, deverá ser instruído com estudos técnicos preliminares e termo de referência, observadas as disposições de edital, contendo os seguintes requisitos.:

- ✓ Estimativa da demanda;
- ✓ Fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados;
- ✓ Alternatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a vontade de determinado gestor ou direcionamento na determinação da demanda por credenciado sem que haja justificativa técnica fundamentada e mediante um processo de governança da contratação que evite o direcionamento de demanda.

O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas neste Regulamento.

REGULAMENTO BrC



Legislação e
Normas

- ✓ A convocação dos interessados deverá ser feita, permanentemente, mediante publicidade na forma estabelecida no Edital.
- ✓ **A garantia de igualdade de condições entre todos os interessados é requisito de validade do credenciamento.**
- ✓ **Deverá realizar a contratação de todos os que verem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela Administração.**

§ 4º O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor definido no Edital ou Normativo Específico, sendo possível a utilização de tabelas de referência.

Credenciamentos - Dúvidas

Quais serviços podem ser contratados por credenciamento?

Quais limitações do credenciamento?

Quais riscos ou fatores críticos do credenciamento?



Instituto
Protege
Escola Brasil



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

**“A SIMPLICIDADE É O MAIS ALTO
GRAU DE SATISFAÇÃO”**

LEONARDO DA VINCI